

de nationale ombudsman

Postadres
Postbus 29729
2502 LS 's-Gravenhage

Stadhoudersplantsoen 2
's-Gravenhage

Telefoon
070-3 563 563
Telefax 070-360 75 72

Doorkiesnummer
070 - 3 563 599 PS/tr

Datum

11 FEB. 2000

Ons nummer

98.07789 035

Uw brief

18 januari 2000

Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

Behandelend medewerker

P.P.F. Schets

Onderwerp

commentaar op rapport

De heer E.F. Giltay
Reepstraat 5
2583 X SCHEVENINGEN

Geachte heer Giltay,

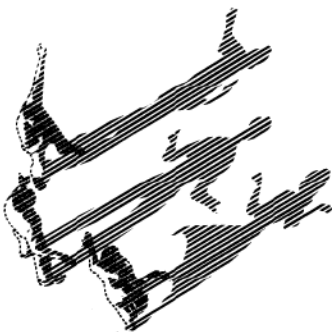
Door middel van uw bovengenoemde brief hebt u uitvoerig gereageerd op het rapport dat de Nationale ombudsman op 17 december 1999 heeft uitgebracht naar aanleiding van uw klacht over twee dienstonderdelen van het Ministerie van Defensie. U hebt uw brief besloten met het verzoek om herziening van het rapport, in het bijzonder voor wat betreft de conclusie.

Naar aanleiding van uw brief wijs ik u erop dat het vast beleid van de Nationale ombudsman is om niet terug te komen op uitgebrachte rapporten. Slechts in enkele bijzondere situaties kan er sprake zijn van herziening van een rapport. Te denken is dan met name aan nieuw gebleken feiten of omstandigheden.

Van een dergelijke bijzondere situatie is mij in dit geval niet gebleken. Voor herziening van het rapport bestaat dan ook geen aanleiding.

Wel wil ik op enkele van uw opmerkingen reageren. Onder punt 8. van uw brief spreekt u van "een onvolledige opsomming van onderzoeksmethoden". In dat verband wijst u erop dat in het rapport onder het kopje "Onderzoek" slechts is genoemd dat er telefonisch aanvullende inlichtingen zijn ingewonnen bij het Hoofd Sectie Psychologisch Onderzoek van het Ministerie, zonder dat de inhoud van die mededelingen wordt meegedeeld. De feitelijke onderzoeksbevindingen zijn echter opgenomen onder het kopje "Bevindingen". Op blz. 12 van het rapport is onder E.1. weergegeven wat bedoeld hoofd terzake heeft meegedeeld.

Met betrekking tot uw ontkenning dat u drugs (heeft) gebruikt, wil ik u erop wijzen dat de Nationale ombudsman niet heeft gesteld dat u een drugsgebruiker bent. In overweging I.7. wordt slechts opgemerkt dat de Nationale ombudsman geen aanleiding heeft om te twifelen aan de stelling van de



Ons nummer

98.07789 035

2

Minister dat u tegenover een psycholoog van Defensie Werving en Selectie heeft verklaard dat u eens in de maand drugs gebruikte. Uw eigen informatie, zoals opgenomen in overweging I.4., heeft daarbij nadrukkelijk meegewogen. De vraag of u nu wel of niet drugs gebruikt(e), is voor de beantwoording van de vraag of u kon worden afgewezen, niet doorslaggevend. Ik verwijs u in dat verband graag naar overweging I.8.

Ten slotte wil ik er in algemene zin nog op wijzen dat het in zaken als deze, waarin beweringen van een aantal betrokkenen haaks op elkaar staan, vaak niet mogelijk is om te spreken van "de waarheid". Het is niet zo dat de Nationale ombudsman de lezing van de betrokken ex-medewerkster van de MID als absolute waarheid ziet, en uw lezing daarmee als onwaar. Dit blijkt ook duidelijk uit de formulering van overweging II.7., waarin verschillende malen het woord "aannemelijk" gebruikt wordt.

Ik hoop u met deze brief enigszins van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

DE NATIONALE OMBUDSMAN,



mr. R. Fernhout

